PROJET DE DOCUMENT JURIDIQUE

MISE EN DEMEURE

QUADRO HOLDINGS LTÉE
c.
9054-0238 QUÉBEC INC.
faisant affaire sous le nom BAR SORA

INTERVENTIONS NON AUTORISÉES - DOMMAGES AUX ÉQUIPEMENTS - ACCÈS AUX LIEUX - JOUISSANCE DES ESPACES - CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS - CAMÉRAS DE SÉCURITÉ

DATE	10 septembre 2026
EXPÉDITION	Courrier recommandé et/ou signification par huissier
STATUT	SOUS TOUTES RÉSERVES DE TOUS DROITS ET RECOURS

IMPORTANT

Le présent document est un projet de mise en demeure préparé pour Quadro Holdings Ltée. Il n'est pas présenté comme ayant été rédigé, approuvé ou signé par Me Rob Klein ou par un autre avocat. Toute utilisation d'un papier à en-tête, d'une signature ou du nom d'un avocat doit être autorisée par cet avocat.

1. IDENTIFICATION DES PARTIES

REQUÉRANTE / OCCUPANTE COMMERCIALE	PARTIE MISE EN DEMEURE
Quadro Holdings Ltée NEQ : 1176760537 5837, rue Jean-Talon E Montréal (Québec) H1S 1M4 Exploitant notamment des activités de restauration et de mets à emporter, incluant l'exploitation commerciale de PPP Pizzeria.	9054-0238 Québec Inc. NEQ : 1147071923 6284, av. Somerled Montréal (Québec) H3X 2B6 Autre nom utilisé au Québec : BAR SORA. Activité déclarée : tavernes, bars et boîtes de nuit / bar avec permis d'alcool.

OBJET

Mise en demeure de respecter l'entente commerciale, de cesser toute entrave ou intervention non autorisée, de rembourser les dommages matériels, de remettre l'accès requis aux espaces de rangement, de confirmer la continuité des opérations de restauration et de permettre l'installation conforme de caméras de sécurité dans le secteur cuisine.

Madame, Monsieur,

Quadro Holdings Ltée vous transmet la présente afin de formaliser les manquements et difficultés survenus dans le cadre de l'exploitation du secteur restauration lié à PPP Pizzeria dans les lieux exploités par BAR SORA. La présente vise également à préserver les opérations, les équipements et les droits contractuels de Quadro Holdings Ltée.

2. RAPPEL DE L'ENTENTE ET DES ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

Les communications écrites entre les parties confirment une collaboration commerciale structurée portant notamment sur l'installation des équipements de restauration, l'utilisation de la cuisine, l'exploitation des commandes sur place, à emporter et en livraison, la répartition de certains frais et l'organisation des horaires.

Les échanges transmis par BAR SORA ont notamment reconnu l'installation des équipements de PPP, l'exploitation du service de restauration, la possibilité de commandes pour emporter et livraison jusqu'à 5 h, ainsi que l'utilisation d'équipements et de tablettes destinés aux plateformes de commande.

Selon les instructions de Quadro Holdings Ltée, la condition financière finalement retenue relativement au dépôt est un dépôt de 1 000 $. Quadro Holdings Ltée considère ce montant comme applicable au dernier mois final de ses services, sous réserve du texte contractuel signé et de toute preuve contraire. Cette position est expressément réservée.

Aucune des communications reproduites au dossier qui nous a été fourni ne confère expressément à BAR SORA un pouvoir discrétionnaire de fermer les opérations de Quadro Holdings Ltée, de verrouiller l'accès à ses biens, de manipuler ses systèmes ou de mettre fin unilatéralement à l'entente sans suivre les mécanismes contractuels et légaux applicables.

3. CADRE JURIDIQUE APPLICABLE

Art. 1375 C.c.Q.	La bonne foi doit gouverner la conduite des parties lors de la naissance, de l'exécution et de l'extinction des obligations.
Art. 1434 C.c.Q.	Un contrat valablement formé oblige les parties non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi aux suites qui découlent de sa nature, des usages, de l'équité ou de la loi.
Art. 1854 C.c.Q.	Si la relation est juridiquement qualifiée de bail, le locateur doit procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail et garantir l'usage convenu.
Art. 1863 C.c.Q.	L'inexécution d'une obligation peut donner ouverture à l'exécution en nature, aux dommages-intérêts et, lorsque les conditions sont remplies, à une demande judiciaire en résiliation.
Art. 1886 C.c.Q.	Si l'entente constitue un bail, l'aliénation du bien loué ne met pas fin de plein droit au bail; les droits des parties lors d'un changement de propriétaire doivent donc être analysés selon le contrat et les règles applicables.

Précision juridique : la qualification exacte de la relation (bail commercial, sous-location, licence d'occupation ou autre convention) dépend du contrat complet et des faits. La présente ne prétend donc pas qu'une disposition propre au bail s'applique automatiquement; elle réserve expressément cette qualification.

4. FERMETURE, VERROUILLAGE ET INTERRUPTION DES OPÉRATIONS

Quadro Holdings Ltée conteste tout prétendu droit de BAR SORA de fermer unilatéralement le secteur restauration, d'empêcher l'accès aux équipements, de couper les systèmes de commande ou de mettre fin de fait aux opérations en l'absence d'une clause contractuelle claire ou d'un fondement légal permettant une telle mesure.

Lorsque la relation est un bail, le Code civil prévoit notamment la jouissance paisible et encadre les recours en cas d'inexécution. L'article 1863 vise notamment la possibilité de demander la résiliation lorsque les conditions légales sont remplies. La présente met donc BAR SORA en demeure de ne pas substituer une mesure de fait à la procédure contractuelle ou judiciaire applicable.

Toute fermeture, obstruction d'accès ou interruption imputable à BAR SORA qui cause une perte démontrable pourra faire l'objet d'une réclamation fondée sur les dommages réellement établis, incluant les ventes perdues, commandes annulées, pertes alimentaires, frais de personnel, frais techniques et autres pertes directement causées, sous réserve de la preuve et des règles applicables.

5. INTERDICTION DE MANIPULER LES ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES

BAR SORA doit immédiatement donner instruction à l'ensemble de son personnel - incluant barmaids, employés, gestionnaires, mandataires et représentants - de ne pas toucher aux biens et systèmes appartenant à Quadro Holdings Ltée sans autorisation préalable expresse.

Cette interdiction vise notamment les tablettes, chargeurs, fils, câbles, blocs d'alimentation, prises dédiées, routeurs, équipements réseau, terminaux, systèmes de commande, supports, accessoires et toute autre composante électronique ou informatique reliée aux opérations de restauration.

Il est notamment interdit de débrancher, éteindre, déplacer, retirer, remplacer, réinitialiser, reconfigurer ou rendre inaccessible l'un de ces équipements. Toute intervention future documentée qui entraîne un dommage ou une interruption pourra donner lieu à une réclamation des frais raisonnables de diagnostic, reprogrammation, réinstallation, remplacement et des pertes d'exploitation démontrables qui en découlent.

6. PERSONNEL ET PERSONNES SOUS LE CONTRÔLE DE BAR SORA

BAR SORA est mise en demeure de prendre les mesures de gestion nécessaires auprès de son personnel afin que les instructions ci-dessus soient respectées. Dans la mesure où la loi rend BAR SORA responsable des actes de ses employés, préposés, mandataires ou des personnes auxquelles elle permet l'accès aux lieux, Quadro Holdings Ltée réserve tous ses recours contre BAR SORA et, s'il y a lieu, contre l'auteur du geste.

7. TABLETTES ENDOMMAGÉES - RÉCLAMATION ACTUELLE

POSTE	MONTANT
Tablette no 1 - valeur de remplacement alléguée	350,00 $
Tablette no 2 - valeur de remplacement alléguée	350,00 $
SOUS-TOTAL ACTUEL RÉCLAMÉ	700,00 $

À ce montant pourront s'ajouter, sur présentation de pièces justificatives, les taxes, frais de livraison, configuration, reprogrammation, réinstallation et autres frais raisonnables directement liés au remplacement ou à la remise en fonction.

8. CLÉS ET ACCÈS AUX PLACARDS

Quadro Holdings Ltée exige la remise d'une clé ou d'un moyen d'accès permanent aux placards et espaces de rangement qui lui sont attribués ou dans lesquels se trouvent ses biens, marchandises, équipements ou fournitures. À défaut, BAR SORA doit proposer immédiatement une modalité d'accès équivalente qui assure la disponibilité normale des biens nécessaires aux opérations.

9. CAMÉRAS DE SÉCURITÉ - DEMANDE D'AUTORISATION ÉCRITE

Quadro Holdings Ltée demande l'autorisation écrite d'installer, à ses frais, des caméras de sécurité orientées vers son secteur opérationnel de cuisine et ses équipements, dans le but de prévenir les interventions non autorisées, protéger les biens et documenter les incidents. L'installation devra être conçue et exploitée conformément aux lois applicables en matière de vie privée et de renseignements personnels, sans captation dans des endroits où une personne peut raisonnablement s'attendre à une intimité particulière et avec une collecte limitée à ce qui est nécessaire.

10. CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT

Quadro Holdings Ltée demande que toute vente, cession, changement de contrôle ou arrivée d'un nouveau propriétaire susceptible d'affecter l'exploitation des lieux soit gérée en tenant compte de l'entente existante et des droits relatifs au secteur restauration et aux équipements de Quadro Holdings Ltée. Si la convention est juridiquement qualifiée de bail, l'article 1886 C.c.Q. prévoit que l'aliénation du bien loué ne met pas fin de plein droit au bail. Les effets précis d'une vente demeurent toutefois tributaires de la nature, de la durée, de la publication et du contenu exact de l'entente.

11. MISE EN DEMEURE - EXIGENCES FORMELLES

1. Payer à Quadro Holdings Ltée la somme actuellement réclamée de 700,00 $ relativement aux deux tablettes endommagées;

2. Confirmer par écrit que BAR SORA, ses barmaids, employés, gestionnaires et représentants ne manipuleront plus aucun équipement, fil, chargeur ou système appartenant à Quadro Holdings Ltée sans autorisation;

3. Remettre une clé ou un moyen d'accès permanent aux placards et espaces de rangement utilisés par Quadro Holdings Ltée;

4. Confirmer par écrit que BAR SORA ne procédera pas à une fermeture, un verrouillage, une coupure de système ou une entrave de fait aux opérations de restauration autrement que conformément aux droits prévus au contrat et à la loi;

5. Fournir une réponse écrite à la demande d'installation de caméras de sécurité dans le secteur cuisine et, en cas de refus, exposer par écrit les motifs du refus afin que les parties puissent convenir d'une mesure de sécurité équivalente;

6. Préserver les équipements et biens de Quadro Holdings Ltée et donner les directives nécessaires à tout le personnel de BAR SORA;

7. Confirmer que toute discussion concernant la fin, la modification ou le transfert de l'entente sera effectuée par écrit et selon les mécanismes contractuels et légaux applicables.

12. DÉLAI ET RÉSERVE DE RECOURS

BAR SORA est mise en demeure de satisfaire aux demandes ci-dessus et de transmettre une réponse écrite dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de la présente. Compte tenu de leur caractère opérationnel immédiat, les demandes visant la non-manipulation des équipements et la préservation de l'accès doivent être respectées dès réception.

À défaut, Quadro Holdings Ltée se réserve le droit d'exercer tout recours approprié, notamment afin d'obtenir l'exécution des obligations applicables, une ordonnance appropriée, le remboursement des dommages prouvés et toute autre réparation permise par la loi. Aucun montant forfaitaire de perte d'exploitation n'est arrêté par la présente; les dommages seront documentés et réclamés selon la preuve disponible.

La présente ne constitue aucune renonciation à un droit, recours, créance ou moyen de preuve de Quadro Holdings Ltée.

13. PRÉSERVATION DE LA PREUVE

BAR SORA est avisée de préserver toute preuve pertinente relative aux événements en cause, notamment les enregistrements de caméras existantes, communications, messages, courriels, horaires du personnel, rapports d'incident et tout document concernant les interventions sur les équipements ou l'accès au secteur cuisine.

QUADRO HOLDINGS LTÉE

_____

Représentant autorisé

Date : _____

ANNEXE A - SOMMAIRE DES PIÈCES ET ÉLÉMENTS À CONSERVER

PIÈCE	DOCUMENT	OBJET
A-1	État des renseignements - Quadro Holdings Ltée	Identité corporative, NEQ, activités et établissements.
A-2	État des renseignements - 9054-0238 Québec Inc. / BAR SORA	Identité corporative, autre nom BAR SORA et activité déclarée.
A-3	Communications écrites de Nathalie	Travaux, enseigne, structure financière, horaires, responsabilités et fonctionnement du service.
A-4	Preuves des tablettes	Photos, factures, numéros de série, devis ou factures de remplacement.
A-5	Preuves des interruptions	Commandes annulées, rapports des plateformes, captures, pertes alimentaires, temps technique et frais de personnel.
A-6	Contrat signé et avenants	À joindre à la version signifiée afin d'établir le texte exact de l'entente, sa durée, ses clauses de résiliation et le traitement du dépôt.

ANNEXE B - RÉFÉRENCES JURIDIQUES

• Code civil du Québec, art. 1375 - bonne foi dans la naissance, l'exécution et l'extinction des obligations.

• Code civil du Québec, art. 1434 - force obligatoire et contenu du contrat.

• Code civil du Québec, art. 1854 - jouissance paisible et usage convenu, lorsque les règles du bail sont applicables.

• Code civil du Québec, art. 1863 - recours en cas d'inexécution d'une obligation dans le contexte d'un bail.

• Code civil du Québec, art. 1886 - aliénation du bien loué et maintien du bail, lorsque cette disposition est applicable.

Note : la qualification juridique exacte de l'entente et l'application de ces dispositions doivent être confirmées à la lumière du contrat signé complet. Ce projet ne remplace pas un avis juridique personnalisé.